



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

*RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que se habilita, dentro del marco de la situación fitosanitaria excepcional declarada por la Junta de Castilla y León, la quema controlada de rastrojos en superficies agrícolas como medida fitosanitaria de prevención y control contra el topillo campesino (*Microtus arvalis*) durante la campaña agrícola 2026/2027.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El topillo campesino (*Microtus arvalis*) es una especie presente en las zonas agrarias de Castilla y León cuya dinámica poblacional puede experimentar incrementos rápidos y significativos, con capacidad para ocasionar daños a los cultivos y afectar a la producción agraria.

Segundo. Con fecha 5 de octubre de 2026, el Director General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León emitió informe sobre el estado de situación de las poblaciones de topillo campesino durante el verano de 2026. El informe concluye que concurren circunstancias suficientes para considerar la existencia de una situación fitosanitaria de riesgo para la campaña agrícola 2026/2027 y para adoptar medidas extraordinarias, temporales, proporcionadas y revisables de prevención, vigilancia y control.

Tercero. El Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 8 de octubre de 2026 por el que se declara la situación fitosanitaria excepcional prevé la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias de prevención y control frente al topillo campesino y habilita a los órganos competentes para establecer las condiciones necesarias para su aplicación, seguimiento y control.

Cuarto. Entre las actuaciones fitosanitarias previstas en el anexo del citado Acuerdo se incluye la quema controlada de rastrojos u otras cubiertas vegetales cuando resulte técnicamente adecuada por razones fitosanitarias y de protección preventiva de la salud pública. Esta medida podrá habilitarse de forma autónoma o conjuntamente con otras actuaciones, sin necesidad de ejecutar previamente ni acreditar el fracaso o la insuficiencia de las restantes medidas, y deberá aplicarse con pleno respeto a la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales, protección del medio natural y seguridad pública.

Quinto. La quema controlada constituye una medida de sanidad vegetal y su habilitación fitosanitaria no sustituye, desplaza ni excepciona las autorizaciones, comunicaciones, prohibiciones, limitaciones y condiciones que resulten exigibles conforme a la normativa sobre prevención y extinción de incendios forestales, protección del medio natural, calidad del aire, residuos, seguridad pública y condicionalidad agraria.

Sexto. La evolución de las poblaciones de topillo campesino presenta relevancia no solo desde la perspectiva de la sanidad vegetal y de la protección de la producción agraria, sino también desde el punto de vista de su importancia para la salud pública. Diversos estudios científicos y epidemiológicos han puesto de manifiesto la relación existente entre los incrementos poblacionales de *Microtus arvalis* y la amplificación ambiental de *Francisella tularensis*, agente etiológico de la tularemia, enfermedad zoonótica que afecta a los humanos sometida a vigilancia epidemiológica y de declaración obligatoria. En consecuencia, la adopción de medidas destinadas a prevenir o limitar la expansión de las poblaciones de topillo campesino contribuye asimismo a reducir los riesgos asociados a la circulación y propagación de dicha zoonosis en el medio rural.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, atribuye a las administraciones públicas la adopción de las medidas necesarias para prevenir, evitar la propagación y controlar las plagas, de acuerdo con criterios técnicos y científicos.

Segundo. Los artículos 122, 123 y 126 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, regulan los principios, objetivos y actuaciones de protección y lucha contra las plagas agrícolas y contemplan la declaración de utilidad pública de las medidas de lucha.

Tercero. El Real Decreto 409/2008, de 28 de marzo, por el que se establece el programa nacional de control de las plagas del topillo de campo, *Microtus arvalis* (Pallas), y otros microtininos, califica de utilidad pública la prevención y lucha contra dichas plagas.

Cuarto. Las actuaciones se integran en el Plan Director de Lucha contra Plagas Agrícolas en Castilla y León, aprobado por Acuerdo 53/2009, de 14 de mayo, de la Junta de Castilla y León, y en la Estrategia de gestión integrada de los riesgos derivados de la presencia de topillo campesino, establecida mediante Orden AYG/96/2019, de 5 de febrero.

Quinto. La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera es competente en materia de sanidad vegetal, de conformidad con la estructura orgánica y la distribución de competencias vigentes en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Las quemas realizadas al amparo de la presente resolución responden a razones fitosanitarias expresamente reconocidas y habilitadas por la autoridad competente y, por tanto, no constituyen incumplimiento de la BCAM 3, siempre que se ejecuten en las parcelas, fechas y condiciones comunicadas y con pleno cumplimiento de los requisitos establecidos en esta resolución y en la restante normativa aplicable.

Sexto. El artículo 27 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece que las Administraciones Públicas protegerán la salud de la población mediante actuaciones dirigidas a prevenir los efectos adversos que los agentes biológicos presentes en el medio puedan ocasionar sobre la misma, desarrollando para ello actividades de gestión de los riesgos para la salud conforme a los principios de proporcionalidad y precaución. Asimismo, el artículo 3 de la citada ley consagra el principio de precaución como criterio rector de la actuación pública ante la existencia de indicios fundados de posibles riesgos para la salud colectiva.

La existencia de evidencia científica sobre la asociación entre los incrementos poblacionales del topillo campesino y la amplificación ambiental de *Francisella tularensis*, agente causante de la tularemia, justifica que las medidas fitosanitarias orientadas al control y reducción de las poblaciones de este micromamífero persigan simultáneamente finalidades de protección de la producción agraria y de reducción preventiva de los riesgos asociados a la propagación de dicha zoonosis, en línea con los principios de prevención y protección de la salud pública que inspiran la legislación vigente.

Séptimo. La presente resolución se dicta sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales, montes, protección del medio natural, seguridad pública y demás normativa sectorial que resulte aplicable.

Octavo. La aplicación de la medida fitosanitaria prevista en esta resolución requiere disponer de mecanismos que permitan asegurar su adecuada identificación y seguimiento administrativo, así como la coordinación con los órganos competentes en materia de prevención de incendios forestales y protección del medio natural.

A tal efecto, resulta procedente establecer un régimen de comunicación previa que permita la identificación de las explotaciones y parcelas afectadas, facilite las actuaciones de seguimiento y control administrativo y garantice la coordinación con los órganos competentes en materia de prevención de incendios forestales y protección del medio natural.

Dicho régimen de comunicación previa no sustituye ni excepciona el cumplimiento de las autorizaciones, limitaciones, prohibiciones o demás requisitos establecidos por la normativa sectorial que resulte aplicable en cada caso.

En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las competencias atribuidas,

RESUELVO

Primero. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto habilitar, dentro del marco de la situación fitosanitaria excepcional declarada en virtud del Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 8 de octubre de 2026, la quema controlada de rastros en superficies agrícolas como medida fitosanitaria de prevención y control frente al topillo campesino (*Microtus arvalis*) durante la campaña agrícola 2026/2027.

La quema podrá aplicarse como actuación fitosanitaria propia, sin necesidad de ejecutar previamente otras medidas ni de acreditar su ineficacia, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en esta resolución y en la restante normativa aplicable.

Segundo. Ámbito territorial y temporal.

1. La habilitación será aplicable a las parcelas y recintos de uso agrícola situados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León comprendidos en el ámbito de la situación fitosanitaria excepcional declarada por Acuerdo de 8 de octubre de la Junta de Castilla y León.

2. Quedan excluidos los terrenos que tengan la consideración de monte o terreno forestal conforme a la normativa aplicable. Cuando la parcela agrícola se encuentre en una zona o situación sometida a un régimen específico de prevención de incendios forestales, la quema solo podrá realizarse con sujeción íntegra a dicho régimen y, cuando proceda, previa obtención de la autorización o presentación de la comunicación exigida por el órgano competente en materia de incendios forestales.

3. La habilitación mantendrá su vigencia durante toda la campaña agrícola 2026/2027, sin perjuicio de su modificación, suspensión o revocación en función de la evolución fitosanitaria o del riesgo de incendios.

Tercero. Comunicación previa.

1. La realización de la quema requerirá comunicación previa por parte del titular de la explotación de uso agrícola conforme al modelo que estará disponible en el portal web de la Junta de Castilla y León.

2. La comunicación se presentará con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas respecto de la fecha prevista de ejecución y se dirigirá a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia en la que radique la parcela.

3. La presentación podrá efectuarse por cualquiera de los medios legalmente admitidos, sin perjuicio de la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración para quienes estén obligados a ello.

4. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León dará traslado de la comunicación al ayuntamiento del término municipal en el que se sitúe la parcela, preferentemente mediante mecanismos de intercambio interno.

5. Las quemas realizadas al amparo de la presente resolución deberán ajustarse en todo momento a las limitaciones, prohibiciones y condiciones que resulten aplicables conforme a la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales, protección del medio natural, protección civil y seguridad pública.

Cuarto. Efectos de la comunicación.

1. La comunicación previa permitirá realizar la actuación fitosanitaria en la fecha y parcela declaradas únicamente cuando se cumplan todas las condiciones de esta resolución y las establecidas por la normativa sectorial aplicable.

2. Cuando para la actuación resulte exigible una autorización específica en materia de incendios forestales, montes, medio ambiente o seguridad pública, la quema no podrá iniciarse hasta que dicha autorización haya sido obtenida.

3. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en los datos comunicados determinará la imposibilidad de continuar la actuación, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan.

Quinto. Condiciones generales de ejecución.

La quema deberá ejecutarse conforme a las siguientes condiciones:

a) La quema estará permanentemente vigilada por el responsable (el titular de la explotación o por persona mayor de edad expresamente designada en la comunicación), que deberá portar copia de la comunicación presentada y, en su caso, de las autorizaciones sectoriales exigibles.

b) La persona responsable de la quema controlada comprobará, inmediatamente antes del inicio, que no existe prohibición, suspensión o limitación vigente y que las condiciones meteorológicas permiten realizar la actuación con seguridad.

c) Se respetarán en todo momento las épocas de peligro, índices de riesgo, distancias, horarios, cortafuegos, medios preventivos y restantes prescripciones establecidas por la normativa y por los órganos competentes en materia de incendios forestales.

d) Se dispondrá en el lugar de medios humanos y materiales suficientes para controlar el fuego, evitar su propagación y proceder a su inmediata extinción. A estos efectos, deberá mantenerse operativo un teléfono móvil durante toda la actuación para comunicar cualquier incidencia a los servicios de emergencia cuando resulte necesario.

e) No se iniciará la quema, o se suspenderá de inmediato, cuando exista viento superior a 30 km/hora, inversión térmica, sequedad extrema, humo persistente, riesgo para vías de comunicación, núcleos habitados, infraestructuras, personas, bienes, fauna, vegetación o cualquier otra circunstancia que comprometa la seguridad o el medio natural.

f) No podrá abandonarse la parcela hasta que el fuego se encuentre completamente extinguido y no exista posibilidad de reactivación.

g) Se atenderán de forma inmediata las instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de prevención y extinción de incendios y demás autoridades competentes.

h) La actuación se limitará a la superficie y fecha comunicadas.

Sexto. Suspensión y prohibición.

1. La quema quedará automáticamente suspendida cuando así resulte de la normativa sobre incendios forestales, de la declaración de una época o situación de peligro, de la previsión meteorológica o de una decisión del órgano competente.

2. La realización de una quema concreta podrá ser suspendida, aplazada o prohibida por el órgano competente cuando las condiciones meteorológicas, el riesgo de incendio, la existencia de medios insuficientes de control o cualquier otra circunstancia sobrevenida puedan comprometer la seguridad de las personas, los bienes o el medio natural.

3. La suspensión o prohibición por razones de incendios forestales o de protección del medio natural prevalecerá sobre la fecha indicada en la comunicación.

Séptimo. Seguimiento, inspección y control.

1. Las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León llevarán un registro de las comunicaciones recibidas a efectos de identificación, trazabilidad, evaluación y seguimiento fitosanitario.

2. Los órganos con competencias en materia agraria, de protección civil y de seguridad podrán inspeccionar la actuación y requerir la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones aplicables.

3. La persona responsable deberá facilitar las actuaciones de comprobación y conservar la comunicación y, en su caso, las autorizaciones sectoriales mientras puedan realizarse actuaciones de verificación, inspección o control relacionadas con la quema comunicada.

4. A efectos de la condicionalidad reforzada de la Política Agrícola Común, las quemas ejecutadas conforme a esta resolución tendrán la consideración de actuaciones realizadas por razones fitosanitarias al amparo de la excepción prevista en la BCAM 3. Las Delegaciones Territoriales conservarán el registro de las comunicaciones presentadas y facilitarán, cuando resulte necesario, la comprobación de que la actuación fue realizada dentro del ámbito y bajo las condiciones establecidas en esta resolución.

Octavo. Responsabilidad.

El cumplimiento de esta resolución no exime de la responsabilidad por los daños que pudieran causarse ni de las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas del incumplimiento de la normativa aplicable.

Noveno. Vigencia.

La presente resolución producirá efectos desde el día de su publicación y mantendrá su vigencia durante la campaña agrícola 2026/2027, sin perjuicio de su modificación en función de la evolución de la situación fitosanitaria.

Décimo. Régimen de recursos.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 8 de octubre de 2026.

*El Director General de Producción
Agrícola y Ganadera,*
Fdo.: JUAN JOSÉ GARCÍA GARCÍA